

0088094-61.2006.8.26.0050
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 14ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 19/09/2022
... 22/10/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado. Concurso de pessoas. Sentença condenatória. Defesa sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por fundamentação inidônea, baseada em elementos informativos. No mérito, pretende a absolvição por haver prova de que o acusado não concorreu para o delito. Subsidiariamente, busca a desclassificação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
14ª Vara Criminal
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0088094-61.2006.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
0088094-61.2006.8.26.0050
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Documento de Origem:
Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 829/2006 - 58º Distrito Policial - Vila Formosa, 4800/2006 - 31º Distrito Policial - Vila Carrão
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Rodrigo de Jesus Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

Rodrigo de Jesus Santos, qualificado nos autos nas fls. 18/21, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, parágrafo 2º, incisos I e II, c.c. artigo 14, inciso II, e no artigo 132, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque no

dia 06/novembro/2006, às 22h30 aproximadamente, na Rua Nova Jerusalém, 845, Tatuapé, nesta cidade, em concurso de pessoas com uma menor inimputável, unidos com o mesmo fim de vontade, cada qual atuando a seu tempo, de forma a proporcionar a efetiva concretização do delito, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, teria tentado subtrair, para eles, um veículo Fiat Marea Week ELX, placas CON 9845, de propriedade de Marco Antonio Abreu.

Consta da denúncia que, o ofendido estava na porta de sua residência, descendo do carro, juntamente com sua esposa, seu genro e uma criança, quando o réu e seu comparsa, o adolescente J.B.B., aproximaram-se e, ameaçando as vítimas com emprego de armas de fogo, exigiram que descessem do carro, mas não conseguiram efetivar a subtração, porque a esposa do ofendido Marco tentou retirar a criança do veículo, irritando o réu e o menor que passaram a fugir e atirar na direção das vítimas, colocando em perigo a integridade física e a saúde delas e dos demais presentes nas cercanias; os roubadores fugiram a pé e foram presos, logo depois, pela polícia.

A denúncia (fls. 01/02) veio acompanhada do inquérito policial (fls. 03/042) e foi recebida em 24/novembro/2006 (fl. 55).

Regularmente citado/notificado (fl. 59), o acusado apresentou defesa prévia (fls. 67/68).

O réu foi interrogado (fls. 61/62) e a vítima e testemunhas foram ouvidas (fls. 109/114).

Nas Alegações Finais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos exatos termos da denúncia (fls. 118/122); a Defesa pediu pela absolvição ou, em caso de condenação, pela redução máxima pela tentativa, fixação da pena no patamar mínimo e concessão de regime mais brando (fls. 125/127).

A d. Magistrada, à época, entendendo a ocorrência de crime diverso ao que fora denunciado, baixou os autos ao Ministério Público para que a denúncia fosse aditada (fls. 128/129).

O i. Promotor de Justiça oficiante deixou de aditar a denúncia, pois entendeu que a autoria restou indubitosa, mas o dolo homicida, ante a divergência nos relatos da vítima e testemunhas, restou prejudicado; acrescentou que o latrocínio é crime qualificado pelo resultado e que a ausência deste impede a ocorrência da qualificadora, ou seja, só existe crime qualificado pelo resultado, se advier o resultado, sendo que no caso, não houve lesões ou morte, porque o tiro não atingiu a vítima, havendo dúvidas da dinâmica da posição do atirador com relação ao ofendido o que prejudica a formação da cognição do dolo; acrescentou, também, se fosse reconhecido o dolo homicida e que não tendo sido demonstrado que o disparo feito objetivava garantir a posse da coisa, pois não houve a posse do carro, tampouco garantir a impunidade, deveria haver declínio de competência (fls. 132/136).

A d. Defesa acompanhou o representante do Ministério Público, acrescentando que, se houvesse entendimento diverso, novo interrogatório do acusado seria necessário (fls. 138/139).

Sobreveio despacho designando novo interrogatório do denunciado, ante a nova classificação do delito (fl. 140). Interrogatório realizado (fl. 144).

Ministério Público e Defensoria Pública reiteraram as alegações finais anteriormente apresentadas (fls. 146 e 147).

Por sentença datada de 06/julho/2007, a n. Magistrada condenou o réu às penas de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado (pelo latrocínio) e às penas de 02 (dois) anos de reclusão, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias multa, pela prática dos delitos previstos no artigo 157, parágrafo 3º, in fine, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 15, da Lei 10.826/03, todos c.c. artigo 69, do Código Penal, pois entendeu que não havia prova que o denunciado e o comparsa tenham atirado em direção a determinada pessoa, o que afastaria a infração descrita no artigo 132, do Código Penal e, diante das declarações nos autos, provou-se que dispararam arma de fogo em via pública, configurando o delito previsto no artigo 15, da Lei de Armas (fls. 149/161).

Houve recurso da d. Defesa do acusado (fls. 172/181) e trânsito em julgado para o Ministério Público (fl. 194); guia de recolhimento provisória expedida (fls. 197/198).

Por V. Acórdão emanado pela 3ª Câmara de Direito Criminal foi dado provimento parcial ao recurso acolhendo a preliminar anulando a sentença para que nova decisão analise a questão do não aditamento da inicial, se o caso do artigo 28, do Código de Processo Penal e, em caso de nova sentença de mérito, que seja observada a denúncia formal, a não aditada, que define o limite da acusação para fins de ampla defesa, bem como decidiram pelo relaxamento da prisão em flagrante determinando-se a expedição de alvará de soltura (fls. 224/226).

Alvará de soltura expedido e cumprido (fl. 238) e trânsito em julgado para as partes (fls. 228 e 242).

Decisão determinando o cumprimento do V. Acórdão, bem como solicitando-se a devolução da guia de recolhimento expedida (fl. 243).

O d. Representante do Ministério Público aditou a peça acusatória para constar o acusado como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso I e II, c.c. artigo 14, inciso II, e artigo 157, parágrafo 3º, parte final, c.c. artigo 14, inciso II, c.c. artigo 70, todos do Código Penal (fls. 247/249).

Houve recebimento do aditamento e aberta vista dos autos à Defensoria Pública para manifestação (fl. 250).

O d. Defensor Público pugnou pela observância do V. Acórdão mencionado o artigo 28, do Código de Processo Penal, ou em caso de nova sentença, pela observação da denúncia formal, não aditada; acrescentou ainda, que não foi observado o disposto no artigo 384, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, quando do recebimento do novo aditamento (fls. 251/252).

Por decisão datada de 30/junho/2012, a i. Magistrada decidiu, em síntese, que não haveria razão para aplicação do artigo 28, do Código de Processo Penal, vez que, aberta vista ao Ministério Público, houve aditamento da denúncia pela Promotora oficiante naquele momento; alegou não estar descumprindo o V. Acórdão, pois referido artigo somente deveria ser aplicado em caso de não aditamento da peça acusatória (fls. 253/254).

Designou-se audiência de interrogatório, debates e julgamento (fl. 257). Na data aprazada, o réu não foi localizado para ser intimado do ato, razão pela qual decretou-se sua revelia, abrindo-se prazo para memoriais (fl. 261).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação nos exatos termos da denúncia (fls. 264/271); a d. Defesa pugnou, preliminarmente, pela descon sideração do aditamento da denúncia, aplicando-se o artigo 28, do Código de Processo Penal ou, subsidiariamente, para que a nova decisão seja proferida descon siderando-se a denúncia aditada e, no mérito, pela absolvição ou, em caso de condenação, pela redução máxima de 2/3 pela tentativa, fixação da pena no mínimo legal, regime diverso do fechado, além da possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 274/278). Adveio nova sentença, datada de 25/novembro/2012, tendo a n. Magistrada condenado o réu às penas de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de pagamento de 07 (sete) dias multa, por infração ao artigo 157, parágrafo 3º, in fine, c.c. artigo 14, inciso II, e artigo 157, parágrafos 2º, inciso I e II, c.c. artigo 14, inciso II, c.c. artigo 70, todos do Código Penal (fls. 279/292).

Trânsito em julgado para o Ministério Público (fl. 294); réu intimado por edital. Interposto recurso pela d. Defesa (fls. 301/320), devidamente contra-arrazoado (fls. 323/333), os autos subiram ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Por V. Acórdão emanado pela 7ª Câmara de Direito Criminal foi acolhida a preliminar anulando-se os atos processuais a partir da fl. 215, determinando-se novo sentenciamento do feito conforme denúncia de fls. 1D/2D ou, remessa dos autos ao Procurador Geral de Justiça, nos termos do artigo 384, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal (fls. 373/381).

Nova decisão da i. Magistrada à época determinando vista dos autos ao Procurador Geral de Justiça, por entender que as razões invocadas nas fls. 112/116 não se sustentam (fls. 386/393).

Manifestação do n. Procurador Geral de Justiça apontando que o aditamento da denúncia é necessário, determinando-se a abertura de vista ao Promotor de Justiça para emenda da preambular (fls. 396/400).

Denúncia aditada para constar o réu como incurso do artigo 157, parágrafo 3º, parte

final, c.c. artigo 14, inciso II, e artigo 157, parágrafo 2º, inciso I e II, ambos na forma do artigo 70, todos do Código Penal (fls. 405/408).

A d. Defesa pugnou pela intimação do réu antes de apresentar resposta (fls. 409/410).

Determinou-se a citação do réu, o qual não foi localizado. Expedido edital de citação.

Defesa manifestou-se pela prematura citação por edital, vez que não efetuada novas tentativas de localizar o denunciado (fls. 425/426). Discordância do Ministério Público (fls. 428/429).

Decisão pela regularizada da citação, com determinação de abertura de vista à Defensoria Pública Estadual para fins do artigo 384, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal (fls. 436/437).

Reiteração dos memoriais apresentados pelo Ministério Público (fls. 446/448) e pela Defensoria Pública (fl. 452).

É o relatório.

Decido.

A ação é improcedente.

Quando interrogado, o réu Rodrigo de Jesus Santos disse: que o interrogando esclarece que não é casado, mas que tem residência fixa e que trabalha em empresa de filtro de ar condicionado, embora não tenha carteira assinada. Que estudou até o segundo ano do segundo grau. Que nunca foi processado anteriormente. Com relação aos fatos diz que não é verdade a acusação que lhe foi feita. Que não tentou roubar o carro. Que não estava armado. Que foi pego em rua distinta ao acaso. Que não sabe porque estaria sendo acusado. Que não conhecia os Policiais que efetuaram o flagrante. Que acredita não haver motivos para estar sendo incriminada. Por fim diz que é inocente e que na hora estava no lugar errado. Que conhecia o menor que é vizinho e trabalha no MC Donalds. Que estavam juntos no momento da prisão. Que não teve contato com arma de fogo. Nada mais tem a dizer em sua defesa. (fls. 61/62).

Em seu reinterrogatório, Rodrigo narrou: Mencionou o interrogando que em relação a tentativa de latrocínio nega o fato, ratificando o interrogatório anterior, acrescentando mais uma vez que não estava no local, não estava armado, sendo que o menor estava em sua companhia e quando caminhavam foram abordados pela polícia. Informou o interrogando que estava se dirigindo a sua casa, eis que havia saído do lava-rápido, onde foi ver um amigo. (fl. 144).

Vejamos a prova do contraditório.

A vítima Marco Antonio Abreu Ribeiro relatou: Disse o declarante que na data dos fatos estava conduzindo seu veículo quando parou em frente a oficina e seu genro passou a conversar com ele pelo vidro do passageiro. Sua esposa colocou uma criança de 1 ano no banco de passageiro. Logo em seguida, aproximaram-se duas pessoas, armadas, cada qual de um lado do veículo e anunciaram o assalto. Subtraíram bens do genro do declarante e exigiram bens do declarante. O declarante pediu para que pudesse retirar a criança do carro e entregaria seus bens, mas os roubadores não permitiram a retirada da criança. O declarante segurava carteira e celular na mão, momento em que o roubo menor tentou puxá-los pelo vidro, mas não conseguiu e as coisas que estavam em sua mão caíram dentro do veículo. Foi acionado, sem intenção, um dispositivo para que o vidro fosse fechado, o que ocorreu; um dos roubadores passou a dar coronhadas no vidro e o declarante tentou sair do veículo, sendo ajudado por seu genro. O roubo disparou a arma de fogo. Foi possível retirar a criança de dentro do veículo e o declarante também conseguiu sair com a ajuda de seu genro. Os roubadores não conseguiram levar o veículo porque não conseguiram entrar nele, já que os vidros estavam levantados e eles não conseguiram quebrá-los. Falou o declarante que várias pessoas assistiram a cena, porém, não conseguiram ter reação alguma. Os roubadores não levaram nada e fugiram a pé. A polícia foi acionada por um terceiro que viu a cena e acabou por deter os roubadores. Disse o declarante que coisa alguma foi subtraída de seu genro. Afirmou o declarante que a pessoa que lhe foi exibida em sala própria, ora réu, é um dos roubadores. Falou o declarante que quando estavam fugindo os roubadores também dispararam. Disse o depoente que tem certeza que a pessoa que atirou quando estava dentro do veículo foi o acusado, não sendo correto o que afirmou na fase policial. Acrescentou o

declarante que inclusive o acusado dizia "mata ele, mata ele". Disse o depoente que o disparo foi efetuado pelo acusado foi em direção ao rosto ou peito do declarante. Falou o declarante que o menor tentou quebrar o vidro do veículo. (fls. 109/110). A testemunha Fernando Dias Torres, policial militar, narrou: Disse o depoente que estava em patrulhamento de rotina quando foi irradiada a ocorrência de um roubo. Foi fornecida as características dos roubadores. De posse de tais características, o depoente passou a fazer diligência e deparou-se com dois indivíduos que apresentavam as características fornecidas. Ambos os indivíduos foram abordados e detidos. As vítimas reconheceram as pessoas detidas como sendo os autores do roubo. Não foi localizado em poder arma alguma. Disse o depoente que as pessoas detidas foram a um quarteirão do local dos fatos. Afirmou o depoente que o acusado foi a pessoa que deteve por ocasião dos fatos. Falou o depoente que as pessoas detidas mencionaram que estavam caminhando pelo local. (fls. 111/112).

O depoente Alan Hagiwara da Silva relatou que: Disse o declarante que na data dos fatos estava conversando com a vítima Marco quando uma criança foi colocada dentro do veículo, ato contínuo, aproximaram-se dois indivíduos, ambos armados e anunciaram o assalto. Do declarante foram subtraídos um aparelho de telefonia celular e a carteira. O autor da subtração dos bens do declarante foi o roubo menor. Enquanto isso, o outro indivíduo estava discutindo com a vítima Marco. O roubo menor foi para o lado do roubo maior e disparou em direção ao Marco. O roubo menor dizia "mata ele, mata ele". O declarante conseguiu retirar a menina de dentro do veículo e depois conseguiu ajudar a vítima Marco a sair do carro. Os roubadores não conseguiram subtrair o veículo e fugiram a pé, deixando no caminho os bens subtraídos do declarante. Coisa alguma foi subtraída da vítima Marco. Afirmou o declarante que enquanto fugiam os roubadores atiraram. Os ladrões foram capturados e reconhecidos. Falou o declarante que a pessoa que lhe foi exibida em sala própria foi um dos roubadores, acrescentando que o roubo parecia ter estatura menor que do acusado. Disse o declarante que ele e Marco prestaram declarações na Vara da Infância e Juventude. (fls. 113/114).

Pois bem.

Este magistrado, atento aos acontecimentos nos autos, debruçou-se sobre as provas produzidas naquela época, longínquo ano de 2007, passando a pontuar algumas inconsistências/divergências/fragilidades encontradas:

1º) divergência da vítima Marco nos depoimentos na delegacia e em juízo: na fase investigativa narrou que foi abordado por três assaltantes, que sua esposa conseguiu retirar a criança do carro, que não percebeu quem efetuou o disparo, que os indivíduos efetuaram vários disparos e saíram correndo (fls. 12/13). Em juízo, contou ter sido abordado por dois indivíduos, que o rapaz que atirou quando estava dentro do veículo foi o acusado, falou que o denunciado dizia "mata ele, mata ele", que o tiro foi dado em direção ao rosto ou ao seu peito.

2º) do mesmo modo, divergências no depoimento de Alan, em solo policial e em juízo: perante a d. Autoridade Policial narrou que foram abordados por três indivíduos e que a sogra retirou a criança do carro, contou que um disparo foi efetuado mas não sabe por qual deles, após eles começaram a efetuar vários disparos e saíram correndo (este magistrado salvou o depoimento em pdf, e ampliou 150% para conseguir a leitura de seu conteúdo). Perante a magistrada relatou que foram abordados por dois indivíduos, o roubo menor disparou contra Marco, o declarante retirou a criança do carro, acrescentou que enquanto fugiam os roubadores atiraram; mencionou que, a pessoa que lhe foi apresentada em sala própria foi um dos roubadores, acrescentando que o roubo parecia ter estatura menor que do acusado.

Anotadas tais divergências, passo a relatar outros pontos que entendo cruciais:

1º) depoimento do policial responsável pelo flagrante: não foram localizadas armas em poder do acusado e do menor e a abordagem ocorreu há um quarteirão do local dos fatos.

2º) do laudo pericial do veículo (também salvo em pdf e ampliado para leitura) há menção de dano externo em forma de perfuração na região central do para-brisa dianteiro, orientado de fora para dentro (fls. 105/106).

Pois bem. Diante deste cenário, entendo que as provas são demasiadamente frágeis para condenar o réu por crime tão grave. Não está este juízo depreciando a palavra

das vítimas que reconheceram o denunciado como o autor do roubo, porém também não há como este magistrado fechar os olhos às provas produzidas, ainda mais produzidas em ano tão distante e sem ter sido o responsável pela instrução.

É fato que as vítimas reconheceram o réu como sendo o autor do crime, mas as divergências encontradas não deixam este subscritor à vontade para editar um decreto condenatório. Ao calor dos acontecimentos as pessoas presentes no local dos fatos apresentaram depoimento diverso ao dado em juízo, lá narraram que foram 3 assaltantes e que não sabiam quem havia atirado, já em juízo contaram ter sido 2 roubadores, divergindo quem seria o autor do disparo. Também mencionaram que tiro foi disparado quando estava no interior do carro, porém a perícia menciona um tiro de fora para dentro, ou seja, mais uma inconsistência na narrativa deles.

A dinâmica dos acontecimentos narrada não possui solidez necessária para um decreto condenatório. Além disso, o policial responsável narrou que os assaltantes foram abordados há um quarteirão do local dos fatos. Ora, depois de crime tão grave, e pela narrativa da vítima e da testemunha presencial os assaltantes saíram correndo, o que, em tese, permite concluir que eles estariam muito mais longe e não há um quarteirão do local dos fatos. Acrescento ainda que não foram localizadas armas com eles e, infelizmente, não há menção de que eles estavam correndo ou suados no momento da abordagem, que apresentavam nervosismo quando abordados, qualquer evidência de que estivessem fugindo; também não há menção que laudo residuográfico tenha sido realizado para verificação de qualquer indício que tenham efetuado qualquer disparo de arma de fogo momentos antes. Não se pode deixar de mencionar, inclusive, que o réu é primário, não havendo quaisquer anotações de desvio de conduta.

Deste modo, no entender deste magistrado, não existem provas sólidas que indiquem a participação do réu no crime. Necessária essa prova para formação da convicção do julgador.

Frise-se que, por importante, a autoria delitiva não restou devidamente comprovada, situação essa que afasta, por si só, a condenação do réu, priorizando-se o princípio do in dubio pro reo. Para a condenação, exige-se a certeza, não bastando a alta probabilidade.

Nesse sentido, é a jurisprudência dominante:

ROUBO CIRCUNSTANCIADO – Quadro probatório que não autoriza a certeza quanto à autoria delitiva – Reconhecimento deveras frágil – Princípio do in dubio pro reo – Decretação da absolvição – Prequestionamento anotado – Recurso defensivo provido, com expedição de alvará de soltura clausulado (voto nº 43284).(TJSP; Apelação Criminal 1524411-67.2019.8.26.0228; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/10/2020; Data de Registro: 22/10/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado. Concurso de pessoas. Sentença condenatória. Defesa sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por fundamentação inidônea, baseada em elementos informativos. No mérito, pretende a absolvição por haver prova de que o acusado não concorreu para o delito. Subsidiariamente, busca a desclassificação para receptação culposa. Se diverso o entendimento, requer o afastamento do concurso de agentes, o abrandamento do regime e a aplicação da detração. Deixo de analisar as preliminares em razão do desfecho processual mais benéfico ao acusado. Com razão a insurgência. Conjunto probatório reunido nos autos é de fragilidade extrema, não sendo possível imputar ao acusado a prática dos fatos narrados, com a certeza que exige uma decisão condenatória. Insuperável embate de versões. Dúvidas relevantes sobre a real dinâmica dos fatos. Ausência de elementos e provas capazes de refutar a versão defensiva. Mais prudente a aplicação do princípio in dubio pro reo. Absolvição se impõe. Sentença reformada. Recurso provido.(TJSP; Apelação Criminal 1500747-90.2018.8.26.0535; Relator (a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/07/2020; Data de Registro: 13/07/2020)

Dessa forma, quanto à autoria, não existem provas suficientes de que a subtração foi efetivada com a participação do réu.

As provas colhidas são insuficientes para considerar o réu culpado; o fato atribuído ao acusado é grave, trata-se de latrocínio e roubo qualificado, sendo que eventual condenação lhe trará sérias consequências.

Mostra-se prematuro ligá-lo ao crime descrito na denúncia, ainda mais diante das provas produzidas. Dessa forma, não se vê alternativa a não ser julgar improcedente o pedido, absolvendo o acusado do crime que lhe é imputado.

D e c i s ã o.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA deduzida em juízo e o faço para ABSOLVER Rodrigo de Jesus Santos, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

P. I.C. e, oportunamente, archive-se.

São Paulo, 19 de setembro de 2022.

Fernando Augusto Andrade Conceição

Juiz de Direito

(Documento assinado digitalmente, nos termos da Lei nº 11.419/06)

(Impressão à margem direita)